

시정 요구

1. 제 목 : 국유 소송비용 회계처리 부적정
2. 소관부점 : ■■■지역본부 등 3개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

■■■지역본부 등 3개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호 및 제17호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무와 그 부수 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「회계사무세칙」 제48조에 따르면 가수금, 가지급금, 선급금, 선수금, 미지급금 및 단기선급금으로 처리한 것은 빠른 시일내에 이를 정당계정으로 정리하도록 되어 있으며

「대손충당금설정요강」 제3조 제4호 및 제5호에 따르면 소송이 계류 중인 소송비용은 선급금 계정으로 하되 승소일 경우 미수금으로 대체하도록 되어 있으며

패소한 경우에는 비용이 확정되었으므로 「예산관리규정」 별표 ‘예산 비목의 설정’에서 정하는 등기소송비 계정으로 처리하여야 한다.

따라서 소송비용으로 지출된 선급금에 대한 소송비용의 부담주체가 확정되었을 때에는 신속하게 미수금, 등기소송비용으로 정당계정 처리¹⁾하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 국유회계²⁾ 소송비용(고액순 100건)처리 실태를 점검한 결과

●●지역본부는 2021. 5. 13. 최종 승소한 금전청구(부당이득반환)의 소(“기재 생략”)관련 소송비용액확정결정문(“기재 생략”)이 2021. 12. 20. 국유재산지원처로부터 송부되었는데도 약 7개월이 경과한 감사일 현재까지 선급금 ×원을 미수금으로 대체하지 않았고

○○지역본부는 손해배상의 소(“기재 생략”)에서 2021. 11. 10. 최종 패소했는데도 약 8개월이 경과한 감사일 현재까지 선급금 ×원을 등기소송비로 계정처리 하지 않는 등

[표 34] 및 [별표 4] ‘국유회계 소송비용 정당계정 미처리 명세’와 같이 승소한 소송의 소송비용이 확정결정 되었었는데도 미수금으로 대체하지 않은 ×건(총×원), 패소한 소송의 소송비용을 등기소송비로 계정처리하지 않은 ×건(총×원)이 확인되었다.

1) 소송 단계별 소송비용 회계처리 방법

소송 단계	차변		대변	
소송비용 지출시	선급금	xxx원	현금	xxx원
승소시	미수금	xxx원	선급금	xxx원
패소시	등기소송비	xxx원	선급금	xxx원

2) 공사회계의 경우 점검결과 소송비용 회계처리 부적정 사례는 없었으며 해당 업무가 전산으로 자동처리 되고 있음

[표 34] 국유회계 소송비용 정당계정 처리 점검 결과

(단위 : 건, 원)

순번	소관부점	미수금 미대체		등기소송비 미처리		진행중	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

“기재 생략”

[소관부점 의견] ■■■지역본부 등 3개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 소송비용 회계처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

■■■지역본부 등 3개* 지역본부장은 조속한 시일내에 승소한 소송의 소송비용은 미수금으로 대체하고, 패소한 소송의 소송비용은 등기소송비로 계정 처리하시기 바라며, 앞으로 소송비용 회계처리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

* 부적정 건수가 10건 이상인 ●●●,지역본부이며 소송비용 부적정 건수가 10건 미만인 5개 지역본 부(“기재 생략”)는 현지조치 함

[별표 4]

국유회계 소송비용 정당계정 미처리 명세

(단위 : 원)

순번	소재지	사건번호	선금금	회계처리 현황
----	-----	------	-----	---------

“기재 생략”

순번	소재지	사건번호	선급금	회계처리 현황
----	-----	------	-----	---------

“기재 생략”

순번	소재지	사건번호	선금금	회계처리 현황
----	-----	------	-----	---------

“기재 생략”
